CONTRATO OCS Nº 343/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005310

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; **HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, com sede em Av. Antonio Gil Veloso nº 1818 Box 01, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP nº 29.101-018, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 39.378.032/0001-60, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 39/2022 - **BNDES**, autorizado em 04/11/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 31/2022, de 25/10/2022, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n° 1750100021 e nº 31016000111, centro de custo nº BN30005000 - ATI/DESET, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de sistemas de videoconferência e microfones de extensão conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 6 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – AJUSTES DE PAGAMENTOS

O atraso na entrega dos equipamentos acarretará a aplicação dos índices de redução do preço, previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento, mencionada na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DOS BENS FORNECIDOS

A garantia será de 36 (trinta e seis) meses (itens I e II), contados do recebimento definitivo dos bens em questão, salvo se a proposta (Anexo II deste Contrato) previr prazo maior, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A garantia ocorrerá sem nenhum ônus para o **BNDES** e será prestada sob responsabilidade do **CONTRATADO**, inclusive quando for necessário o transporte dos bens ou ainda o traslado e a hospedagem de técnicos do **CONTRATADO** ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento da garantia.

Parágrafo Segundo

O **CONTRATADO** deverá solucionar todos os vícios e defeitos apresentados pelos bens, dentro do período de garantia, no prazo de 15 dias úteis (itens I e II) após a

abertura do chamado, podendo substitui-los por outros bens, novos e perfeitos, que atendam às mesmas especificações estipuladas neste Contrato e em seus Anexos, no mesmo prazo para o conserto.

CLÁUSULA SÉTIMA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.008.402,00 (um milhão, oito mil, quatrocentos e dois reais), conforme propostas apresentadas para os Grupos 1 e 2 (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento:

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo, conforme o caso:

I. complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato; ou

II. reverter o excedente como lucro, sendo facultada ao **BNDES** a promoção de negociação com vistas a eventual prorrogação contratual.

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, em parcela única, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de

apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte do fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

V. período de referência da execução do objeto;

VI. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

VIII. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

IX. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

X. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

XI. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;

XIII. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e

XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto

Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo

Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Estado diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** adquirente do bem e destinatário da cobrança, deverá considerar a condição de não contribuinte do BNDES na emissão da nota fiscal e no recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, se houver.

Parágrafo Oitavo

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Estado onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Décimo

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro

Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA NONA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Considerando o prazo de vigência do presente Contrato, não se admite reajuste ou repactuação de preços, devendo o **CONTRATADO** arcar com eventuais elevações dos custos decorrentes de fatores ordinários, tais como alterações de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Parágrafo Primeiro

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito à revisão de preços, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO**. Neste último caso, o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido da revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Segundo

O **CONTRATADO** deverá solicitar a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador da revisão de preços ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador, para solicitar a revisão de preços;

II. o **BNDES** deverá analisar o pedido de revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

III. caso o **CONTRATADO** não solicite a revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus à mesma, operando-se a renúncia ao seu eventual direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL

O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 50.402,10 (cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e dez centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que venha a emitir em desacordo com a legislação aplicável.

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes bens fornecidos, bem como às suas dependências, nos termos do § 1° do artigo 33 da Resolução CMN n° 4.557/2017;

XII. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XIII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIV. fornecer bens novos, sem uso prévio, e entregá-los em suas embalagens originais de fábrica, devidamente lacradas, acompanhados de seus manuais de uso e instalação, estando acondicionados em meio adequado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e a impedir seu uso ou deterioração até a entrega;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Caso o **CONTRATADO** venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**.

Parágrafo Único

Assim que solicitado pelo Gestor do Contrato, o **CONTRATADO** deverá providenciar a assinatura, por seu representante legal e pelos profissionais que tiverem acesso a informações sigilosas, dos Termos de Confidencialidade a serem disponibilizados pelo **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais,

devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação;

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados;

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais;

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas;

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada;

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro

A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto

Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto

As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Fernanda Pereira Goulart, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços da ATI/DESET/GEAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem a estiver substituindo na função;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias ao perfeito fornecimento dos bens objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em

julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro

A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem

prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por

ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Propostas

Anexo III - Matriz de Risco

Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Marcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. A contratação tem por objeto a aquisição de sistemas de videoconferência e fones de ouvido com microfones (*headsets*), conforme estas Especificações Técnicas, observados os seguintes ITENS:

Itens	Tipo de cota	Descrição	Quantidade
Item I	Livre Concorrência	Sistema de videoconferência	126
		Par de microfones de expansão	34
Item II	Exclusivo ME/EPP	Sistema de videoconferência	41
		Par de microfones de expansão	11
Item III	Exclusivo ME/EPP	Fones de ouvido com microfones (*headsets*)	1.000

2. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.1. Em cumprimento ao art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, a aquisição de headsets, item III deste processo licitatório, será destinada exclusivamente à participação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados (ME/EPP).

2.2. Em cumprimento ao art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, para o fornecimento dos sistemas de videoconferência, será reservada participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados (ME/EPP) para aquisição de parcela equivalente ao valor máximo da cota de até 25% prevista no referido dispositivo legal (item II deste processo licitatório).

2.3. Na hipótese de não haver vencedor na cota reservada para o item II, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal (item I), ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

2.4. A empresa que apresentar propostas para ambos os itens I e II, deverá ofertar o mesmo produto/marca/modelo para o referido item.

3. CONDIÇÕES GERAIS (TODOS OS ITENS)

3.1. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e sem uso, sem reforma ou recondicionados, devendo estar acondicionados em suas embalagens originais de fábrica.

3.2. As características técnicas descritas para todos os equipamentos, dispositivos, materiais e *softwares* solicitados neste documento são as mínimas que devem ser atendidas pelas Licitantes. Assim sendo, podem ser oferecidos quaisquer outros de desempenho equivalentes ou superiores, desde que compatíveis com os requisitos destas Especificações Técnicas.

3.3. Os requisitos apresentados nesta seção de CONDIÇÕES GERAIS serão aferidos pela Comissão de Recebimento do BNDES na oportunidade da entrega dos equipamentos no BNDES, como condição para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SISTEMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA (ITENS I E II)

4.1. Todos os componentes do sistema devem ser do mesmo fabricante e devem ter sido projetados para operar em conjunto, não devendo apresentar qualquer tipo de incompatibilidade.

4.2. Deverão ser fornecidos, em conjunto com cada equipamento ofertado, todos os cabos, acessórios, *software*, e licenças de uso necessários ao funcionamento do equipamento e atendimento às características definidas no escopo destas Especificações Técnicas.

4.3. Todas as licenças de *software* necessárias para o completo atendimento das especificações técnicas dos equipamentos deverão ser de uso perpétuo sempre que o fabricante do *software* comercializar nesta modalidade, ou seja, as licenças deverão se manter válidas e garantir a operação dos equipamentos mesmo após o período de garantia.

4.4. O equipamento deve pertencer, comprovadamente, à linha destinada ao mercado corporativo, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

4.5. Todos os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR 14136:2002.

4.6. O equipamento e seus periféricos devem ser compatíveis com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits.

4.7. O equipamento e seus periféricos devem ser compatíveis com os softwares de videoconferência: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Skype e Cisco Webex.

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. As Licitantes deverão cotar, em valores unitários e globais, o fornecimento dos equipamentos que constituem o objeto da licitação, considerando as respectivas garantias definidas nos itens 10 e 11, acrescidos de todos os acessórios, *software*, licenças de uso e opcionais necessários, de acordo com as exigências destas Especificações Técnicas.

5.2. Os preços deverão ser preenchidos conforme o modelo de planilha apresentado no Anexo I destas Especificações Técnicas.

5.3. Caberá à equipe técnica do BNDES responsável pela análise das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela Licitante.

5.4. As descrições constantes nos anexos estão apresentadas em forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem fornecidos.

5.5. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

5.6. A Proposta de Preços deverá ser devidamente datada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

5.7. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de abertura das propostas.

6. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA (TODOS OS ITENS)

6.1. Planilha de preços preenchida, conforme o modelo de planilha apresentado no Anexo I: Modelo de Planilha de Preços.

6.2. Documentação complementar, se requisitada pela equipe técnica de apoio ao Pregoeiro ou pela Comissão, tais como catálogos, declarações do fabricante, página impressa do site do fabricante na Internet, laudos da ABNT ou de outra entidade técnica pertinente ou quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento às especificações.

6.3. Como condição para aceitação da proposta, a equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar consultas ao site do fabricante na Internet, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre as características dos equipamentos, assim como realizar diligências com vistas a validar a conformidade aos requisitos técnicos mínimos exigidos nestas Especificações Técnicas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DOS SISTEMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA (ITENS I E II)

7.1. Declaração da própria Licitante de que atende a todos os requisitos constantes nestas Especificações Técnicas, conforme Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos.

7.2. Na hipótese de conflito entre a informação sobre atendimento a requisito técnico que consta na documentação complementar e a que consta na declaração referente ao item 7.1, prevalecerá, para fins de análise por parte do BNDES, o disposto na documentação complementar apresentada.

7.3. Declaração da própria Licitante de que contratará, junto ao fabricante dos equipamentos a serem fornecidos, a garantia, nas condições definidas nestas Especificações Técnicas, conforme Modelo de Declaração de Atendimento à Garantia.

7.4. Documento contendo a descrição detalhada com códigos do fabricante e quantidade de todos os itens ofertados em atendimento ao objeto da licitação, assim como a documentação original (manuais, folheto de dados), para fins de comprovação dos requisitos técnicos.

8. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA (ITENS I E II)

8.1. Câmera PTZ ("*Pan*, *Tilt* e *Zoom*")

8.1.1. Resolução Full HD (1080p) a 30 quadros por segundo.

8.1.2. Suporte a UVC, H.264 e SVC.

8.1.3. Zoom de 10x, sendo o zoom ótico de, no mínimo, 5x.

8.1.4. Foco automático (autofoco).

8.1.5. Campo de visão de 90º.

8.1.6. Rotação panorâmica (Pan) de 260º e inclinação (Tilt) de 80º.

8.1.7. Possibilidade de controle de zoom, rotação, e inclinação da câmera e ajuste alto-falante/microfone pelo controle remoto.

8.2. Hub central

8.2.1. Comunicação com o computador através de um único cabo USB.

8.2.2. Deve acompanhar o cabo de comunicação com o computador de, pelo menos, três metros de comprimento.

8.2.3. Deve acompanhar o cabo de comunicação com a câmera PTZ de, pelo menos, cinco metros de comprimento.

8.2.4. Deve acompanhar o cabo de comunicação com o dispositivo alto-falante/microfone de, pelo menos, cinco metros de comprimento.

8.2.5. Reconhecimento automático de câmera, microfone e alto-falante.

8.2.6. Fonte de alimentação 110V/220V.

8.3. Dispositivo alto-falante/microfone (speakerphone)

8.3.1. Áudio full-duplex, ou seja, capacidade de capturar o áudio do ambiente e reproduzir o áudio transmitido pelo interlocutor remoto simultaneamente.

8.3.2. Captação de áudio omnidirecional em seis metros de diâmetro.

8.3.3. Cancelamento de eco AEC (Acoustic Echo Cancelation).

8.3.4. Entrada para dois microfones de expansão externos (para captação em espaços com mais de seis metros de diâmetro).

8.3.5. Bluetooth para conexão à dispositivos móveis.

8.3.6. Botões de controle de chamadas, câmera, mudo (mute), volume e conexão Bluetooth.

8.3.7. Pelo menos três botões programáveis para posições predefinidas (presets) da câmera.

8.4. Controle remoto

8.4.1. Controle da câmera, microfone e chamadas.

8.4.2. Pelo menos 5 botões programáveis para posições predefinidas da câmera.

8.4.3. Alcance de oito metros.

8.5. Par de microfones de expansão

8.5.1. Deve ser do mesmo fabricante e possuir compatibilidade total com o dispositivo alto-falante/microfone descrito no item 8.3.

8.5.2. Capacidade de ampliar o diâmetro de captura de áudio do sistema para, pelo menos oito metros e meio.

9. ESPECIFICAÇÕES DO FONES DE OUVIDO COM MICROFONES (*HEADSETS*) (ITEM III)

9.1. Tipo intra-auricular.

9.2. Com microfone embutido.

9.3. Alcance de frequência: 20 Hz a 20 KHz.

9.4. Sensibilidade: 90 dB.

9.5. Tamanho do driver: 8 mm.

9.6. Comprimento do cabo 1,2 m.

9.7. Conector P2 combo (3,5mm).

10. GARANTIA DOS SISTEMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA (ITENS I E II)

10.1. A Contratada, após a entrega de todos os equipamentos demandados, deverá entregar documentação comprobatória da vigência da garantia junto ao fabricante pelo prazo de **36 (trinta e seis) meses**, a contar da data de entrega dos equipamentos no BNDES, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Tal comprovação também poderá ser realizada por meio de consulta do número de série do equipamento diretamente no site do fabricante.

10.2. Para fins de atendimento da garantia, deverá ser disponibilizado pelo menos um dos seguintes canais:

10.2.1. telefone local do município do Rio de Janeiro ou telefone com ligação gratuita (do tipo 0800);

10.2.2. endereço de correio eletrônico (e-mail); ou

10.2.3. sistema via web para registrar a abertura de chamados.

10.3. A garantia deverá oferecer cobertura e atendimento aos equipamentos fornecidos, assim como atendimento técnico presencial gratuito nas dependências do BNDES nas localidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, cujos endereços estão dispostos no subitem 12.5.

10.4. O atendimento presencial deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário de 9 às 18 horas.

10.5. A garantia deverá contemplar um tempo de resolução (reparo ou troca) não superior a 15 (quinze) dias úteis após a abertura do chamado.

10.6. O atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico, no qual, com a colaboração da equipe da Contratante, serão realizados testes e verificações para identificação do problema do equipamento. Caso seja identificada a necessidade de troca de peças nesta fase de diagnóstico, será acionado

imediatamente o atendimento on-site, respeitando-se os prazos e níveis de serviço estabelecidos no Edital.

10.7. As despesas referentes às peças substituídas, transporte, impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia.

10.8. A garantia deverá contemplar a reposição total de componentes e equipamentos em caso de defeito, sem custo adicional para o BNDES.

10.8.1. Caso não se consiga substituir peças ou componentes defeituosos, por indisponibilidade ou descontinuidade, os equipamentos deverão ser substituídos por novos com especificação igual ou superior, sem custo adicional para o BNDES e mediante sua prévia aprovação.

10.9. Caso sejam identificados quaisquer vícios ou defeitos técnicos recorrentes nos equipamentos como falhas de montagem, desgaste acelerado de cabos ou conexões, superaquecimento, falhas em placas de memória, ruídos, dentre outros aplicáveis, que ensejam a substituição por componentes de versão superior ou distintos dos originais para sua resolução, tais insumos e procedimentos deverão ser providenciados sem ônus ao BNDES.

10.10. Para cada atendimento técnico presencial realizado, deverá ser apresentado ao setor de manutenção do BNDES um relatório de atendimento técnico com numeração para cada atendimento, constando data e hora de abertura e de conclusão, descrevendo os problemas e defeitos apresentados, bem como os procedimentos efetuados para a efetivação do reparo e com identificação do técnico que efetuou o reparo.

10.11. Na prestação da garantia, deverão ser respeitadas e obedecidas às diretrizes da Lei nº 12.305 de 2/8/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial ao que tange o mecanismo de logística reversa.

10.12. A garantia deverá seguir e observar os procedimentos e orientações do fabricante e da legislação ambiental vigente quanto ao correto tratamento dos componentes eletrônicos que sejam substituídos ou descartados durante a vigência da garantia dos equipamentos e no tratamento de todo e qualquer lixo eletrônico produzido no processo.

11. GARANTIA DOS HEADSETS (ITEM III)

11.1. A Contratada deverá prestar garantia pelo período de **90 (noventa) dias,** a contar da data de entrega dos equipamentos no BNDES, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.

11.2. Os equipamentos que apresentarem defeito durante o período de garantia, deverão ser trocados por um novo, de mesmo modelo e especificações, sem ônus adicionais para o BNDES.

11.3. Para acionamento da garantia, deverá ser disponibilizado número de telefone no Brasil; bem como endereço de correio eletrônico (e-mail) ou sistema via web para registrar a solicitação de troca do produto.

11.4. O novo equipamento, substituto do defeituoso, deverá ser entregue em até 20 dias, contados a partir do acionamento da garantia pelo BNDES, conforme item anterior.

11.5. As despesas referentes à troca do produto, transporte, impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. A Contratada poderá usar o serviço de logística reversa dos Correios para coleta do produto com defeito, enviando ao BNDES o Código de Autorização de Postagem (E-ticket).

12. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

12.1. Na ocasião da entrega, deverá ser feita junto ao BNDES a prova de procedência, por intermédio da apresentação de nota fiscal, dos equipamentos fabricados em território nacional ou para os importados que tenham sido adquiridos diretamente pela representação do fabricante estabelecida em território nacional. Para equipamentos ou componentes fabricados no exterior, que tenham sido importados diretamente pela Contratada, será obrigatório apresentar, também, o comprovante de importação emitido pela alfândega brasileira, juntamente com a comprovação da quitação do tributo estadual correspondente ou documento equivalente. Fica a critério do BNDES a comprovação, junto ao fabricante, da procedência do equipamento.

12.2. Para todos os equipamentos entregues, a Contratada responsável pelo fornecimento deverá disponibilizar ao BNDES documentação contendo os canais de atendimento e procedimentos para o acionamento da garantia, nos termos destas especificações.

12.3. Dentro do prazo de até **45 (quarenta e cinco) dias corridos**, a contar da sua convocação pelo BNDES, a Contratada deverá entregar os equipamentos, conforme o pedido submetido, nas instalações do BNDES, quando, então, será emitido o **Termo de Recebimento Provisório**.

12.4. A Contratada deverá informar a data de entrega com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência.

12.5. As entregas deverão ser realizadas em dias úteis, das 10 às 17 horas (horário local).

12.6. Para o item I, as entregas deverão ser realizadas nas quantidades e endereços apresentados na tabela abaixo:

Qtdade	Item	Endereço
115	Sistema de videoconferência	Avenida República do Chile, nº 100, Subsolo 2, Almoxarifado, Centro, Rio de Janeiro – RJ
31	Par de microfones de expansão	
3	Sistema de videoconferência	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP
1	Par de microfones de expansão	
6	Sistema de videoconferência	Centro Empresarial Parque Cidade, Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 09, Torre C, 12° andar – Brasília, DF
2	Par de microfones de expansão	
2	Sistema de videoconferência	Rua Padre Carapuceiro, 858, 18º e 19º andares, Centro Empresarial Queiroz Galvão, Torre Cícero Dias, Boa Viagem, Recife – PE
0	Par de microfones de expansão	

12.7. Para os itens II e III, as entregas deverão ser realizadas no endereço do Rio de Janeiro: Avenida República do Chile, nº 100, Subsolo 2, Almoxarifado, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

12.8. No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão do seu Termo de Recebimento Provisório, a Comissão de Recebimento do BNDES avaliará uma parcela aleatória de 10% (dez por cento) do quantitativo total dos equipamentos entregues.

12.9. Caso o número de equipamentos com defeitos e em não conformidades seja menor ou igual a 10% (dez por cento) da referida parcela, o quantitativo total será considerado em conformidade, sem prejuízo do acionamento da garantia para a substituição dos eventuais equipamentos defeituosos, sendo assim emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

12.10. Caso o quantitativo de bens a serem entregues seja considerado não conforme, ou seja, o número de equipamentos com defeitos e não conformidades seja maior que 10% (dez por cento) da parcela verificada, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da sua convocação pelo BNDES, para substituir a totalidade dos equipamentos fornecidos.

12.11. A Comissão de Recebimento do BNDES avaliará, no máximo, até 2 (dois) lotes de equipamentos. Caso ambas sejam consideradas não conformes, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas contratualmente.

12.12. Verificado o atendimento das especificações, quantidades, condições e obrigações previstas neste Termo de Referência, no Contrato e seus demais Anexos, os equipamentos serão recebidos definitivamente pela Comissão de Recebimento do BNDES, com a emissão do respectivo **Termo de Recebimento Definitivo**, em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento provisório, sendo observado que o recebimento definitivo do objeto:

I. constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado;

II. não exclui a responsabilidade do Contratado por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos bens entregues.

13. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento pelos equipamentos entregues será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do documento de cobrança emitido pela Contratada, após a emissão do respectivo **Termo de Recebimento Definitivo**.

13.2. Nos casos de atraso na entrega dos equipamentos (itens 12.3 e 12.10), a Contratada incorrerá em ajuste de pagamento de 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil de atraso, sobre o valor de fornecimento dos equipamentos não entregues.

14. PENALIDADES

14.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais ou legais, bem como em caso de mora sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência;

14.1.2. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor Global do respectivo Contrato, para o descumprimento de quaisquer obrigações contratuais;

14.1.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com as Empresas Integrantes do Sistema BNDES, pelo período de até 02 (dois) anos.

14.2. O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do respectivo Contrato.

14.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

14.4. Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes da garantia estabelecida nestas especificações, a Contratada estará sujeita à abertura de Processo Administrativo Punitivo e à aplicação das penalidades cabíveis mesmo após o término da vigência contratual.

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

15.1. Os Contratos a serem celebrados com as vencedoras do certame deverão ter a vigência de até 6 (seis) meses, contados da assinatura do Contrato, considerando-se o somatório dos prazos referentes à entrega, e uma margem adicional de prazo como segurança, encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

16. GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Para os itens I e II, o(s) Contratado(s) deverão prestar garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no §1º do art. 70, da Lei nº 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da convocação, sob pena de aplicação de penalidades nos termos do Contrato.

16.2. A exigência da garantia no percentual indicado visa a assegurar ao BNDES o ressarcimento de eventuais prejuízos e inadimplementos, haja vista a criticidade dos serviços para a consecução do objeto sem onerar excessivamente a proposta de preços para o objeto.

16.3. Para o item III, não será exigida garantia contratual, face ao valor máximo deste contrato, conforme previsto no inciso I, artigo 103 do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Integrantes do Sistema BNDES.

17. VALOR ESTIMADO

17.1. O valor global máximo estimado é de R$ 1.347.922,80 (um milhão e trezentos e quarenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), conforme detalhado na tabela a seguir:

	Equipamento	Quantidade	Valor unitário	Total por Item
Item I	Sistema de videoconferência	126	R$ 7.334,60	R$ 995.283,52
	Par de microfones de expansão	34	R$ 2.091,88	
Item II	Sistema de videoconferência	41	R$ 7.334,60	R$ 323.729,28

	Par de microfones de expansão	11	R$ 2.091,88	
Item III	*Headset*	1.000	R$ 28,91	R$ 28.910,00
			Valor global máximo estimado:	R$ 1.347.922,80

ANEXO II – PROPOSTAS

HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ 39.378.032/0001-60

END: AV. ANTÔNIO GIL VELOSO 1818 LOJA 01, Box 01 - PRAIA DA COSTA – VILA VELHA/ES

REPRESENTANTE LEGAL: Márcia da Silva Cruz Rocha CPF 039.777.446.07

CONTATO: nilson@videobrax.com FONE: (11) 4280-1800

PROPOSTA COMERCIAL

Ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 – BNDES

Sistemas de Videoconferência – Itens I e II:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	126	Sistemas De Videoconferência	GoPresence Teams 2a	R$5.556,00	R$700.056,00
	34	Pares De Microfones De Extensão	Par De Microfone De Expansão Para GoPresence Teams 2a	R$1.790,00	R$60.860,00
				TOTAL GLOBAL	R$760.916,00

Declaro ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$760.916,00 (setecentos e sessenta mil novecentos e dezesseis reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.



Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Vila Velha, 21 de novembro de 2022.

MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA:03977744607

Assinado de forma digital por MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA:03977744607
Dados: 2022.11.21 16:40:11 -03'00'

Márcia da Silva Cruz Rocha
Representante Legal

HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ 39.378.032/0001-60

END: AV. ANTÔNIO GIL VELOSO 1818 LOJA 01, Box 01 - PRAIA DA COSTA – VILA VELHA/ES

REPRESENTANTE LEGAL: Márcia da Silva Cruz Rocha CPF 039.777.446.07

CONTATO: nilson@videobrax.com FONE: (11) 4280-1800

PROPOSTA COMERCIAL

Ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 – BNDES

Sistemas de Videoconferência – Itens I e II:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	41	Sistemas De Videoconferência	GoPresence Teams 2ª Garantia de 36 meses	R$5.556,00	R$ 247.486,00
	11	Pares De Microfones De Extensão	Par De Microfone De Expansão Para GoPresence Teams 2ª Garantia de 36 meses	R$1.790,00	
				TOTAL GLOBAL	R$ 247.486,00

Declaro ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 247.486,00 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.



Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Vila Velha, 29 de novembro de 2022.

MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA:03977744607

Assinado de forma digital por MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA:03977744607
Dados: 2022.11.29 12:17:51 -03'00'

Márcia da Silva Cruz Rocha
Representante Legal

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento tributário.	Contratado
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratado
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preços de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado

Risco Tributário e Fiscal (não tributário)	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede em Av. Antonio Gil Veloso nº 1818 Box 01, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP nº 29.101-018, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 39.378.032/0001-60, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 343/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 343/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 343/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 343/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 343/2022, a observância do presente Termo, adotando todas

as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 343/2022.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA, 039.***.***-**, assinado em: 09/01/2023
Papel: Representante legal da contratada

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 09/01/2023
Papel: Testemunha BNDES

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 10/01/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha BNDES

Assinado por: RAFAEL BASTOS PEIXOTO, 012.***.***-**, assinado em: 12/01/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 12/01/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES